Anhang: Musterbriefe, Fragenkataloge und die 20 häufigsten Fehler

So verwenden Sie die Musterbriefe

Die folgenden Vorlagen helfen Ihnen, wichtige Mitteilungen klar, sachlich und nachweisbar zu formulieren. Passen Sie Namen, Daten und Inhalte an Ihren Fall an und streichen Sie, was nicht zutrifft. Senden Sie wichtige Briefe per E-Mail **und** zusätzlich eingeschrieben (bei wichtigen Fristen mit Rückschein). Ein Einschreiben beweist den Zugang, aber nicht den Inhalt – bewahren Sie deshalb eine Kopie des Inhalts und den Zustellnachweis in der Hausakte auf. Wichtig: Ein Brief hält die Verjährung nicht auf. Gewährleistungsansprüche müssen spätestens drei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht oder durch einen schriftlichen Verjährungsverzicht des Unternehmens gesichert werden.

Achtung: Die Musterbriefe ersetzen keine Rechtsberatung. Wenn hohe Beträge im Spiel sind, Fristen ablaufen oder die Gegenseite einen Anwalt einschaltet, lassen Sie sich beraten, bevor Sie schreiben.

Musterbrief 1: Mängelrüge mit Frist

[Ihr Name, Adresse]
[Firma, Adresse]

[Ort], am [Datum]

Bauvorhaben [Adresse] – Mängelrüge
Auftrag/Vertrag vom [Datum], [Gewerk]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Ihrer Leistung [Gewerk] habe ich am [Datum] folgende Mängel festgestellt:

1. [Ort/Raum]: [genaue Beschreibung des Mangels] (Foto Nr. [__])
2. [Ort/Raum]: [genaue Beschreibung des Mangels] (Foto Nr. [__])

Ich fordere Sie auf, diese Mängel bis spätestens [Datum – angemessene Frist] zu beheben. Bitte vereinbaren Sie bis [Datum] einen Termin zur Besichtigung bzw. Behebung mit mir.

Meine Ansprüche aus Gewährleistung und Schadenersatz bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

Beilagen: Fotos Nr. [__]

Musterbrief 2: Nachfrist nach erfolgloser Mängelrüge

[Ihr Name, Adresse]
[Firma, Adresse]

[Ort], am [Datum]

Bauvorhaben [Adresse] – Nachfrist zur Mängelbehebung
Meine Mängelrüge vom [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom [Datum] habe ich Ihnen die Mängel [kurz bezeichnen] gemeldet und Sie zur Behebung bis [Datum] aufgefordert. Bis heute wurden die Mängel nicht behoben / habe ich keine
Antwort erhalten.

Ich setze Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Behebung bis [Datum].

Sollten die Mängel bis dahin nicht behoben sein, werde ich sie durch ein anderes Unternehmen beheben lassen und die Kosten als Schadenersatz (§ 933a ABGB) von Ihnen fordern bzw. mit Ihrem
Werklohn verrechnen. Preisminderung und weitergehender Schadenersatz bleiben vorbehalten.

Bis zur ordnungsgemäßen Behebung halte ich den offenen Werklohn [ggf. in Höhe von ___ €] zurück (§ 1052 ABGB).

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

Musterbrief 3: Bestätigung einer mündlichen Absprache

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Bestätigung unserer Besprechung vom [Datum]

Sehr geehrte/r [Name],

vielen Dank für das Gespräch heute auf der Baustelle. Ich fasse die Ergebnisse zusammen:

1. [Absprache, z. B. „Die Steckdose im Wohnzimmer wird 30 cm nach links versetzt.“]
2. [Kosten: „Die Änderung erfolgt ohne Mehrkosten.“ / „Mehrkosten laut Ihrem Angebot vom ___: ___ € brutto.“]
3. [Termin: „Die Arbeiten werden bis ___ erledigt.“]

Sollte etwas nicht richtig wiedergegeben sein, ersuche ich um Rückmeldung bis [Datum].

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 4: Anforderung eines Nachtragsangebots

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Anforderung Nachtragsangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

für folgende zusätzliche bzw. geänderte Leistung ersuche ich um ein schriftliches Nachtragsangebot:

[Beschreibung der Leistung, Ort, Menge, Qualität]

Bitte geben Sie Preis (brutto), Auswirkungen auf den Terminplan und eventuelle Auswirkungen auf
andere Leistungen an. Mit der Ausführung darf erst nach meiner schriftlichen Beauftragung begonnen werden.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 5: Regieberichte und Ausmaß anfordern

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Regieberichte / Aufmaß zu Ihrer Rechnung Nr. [__]

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Prüfung Ihrer Rechnung Nr. [__] vom [Datum] ersuche ich um Übermittlung folgender Unterlagen:

- die von mir bzw. meiner Bauaufsicht abgezeichneten Regieberichte zu den Positionen [__]
- die Ausmaßfeststellung (Aufmaß) bzw. Mengenermittlung zu den Positionen [__]

Bis zum Eingang der Unterlagen kann ich die betreffenden Positionen nicht prüfen. Den unstrittigen
Betrag von [__] € überweise ich fristgerecht.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 6: Übernahme unter Vorbehalt bzw. Verweigerung der Übernahme

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Übernahme [Gewerk] am [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der gemeinsamen Begehung am [Datum] wurden die im Protokoll angeführten Mängel festgestellt.

[Variante A] Ich übernehme die Leistung unter dem ausdrücklichen Vorbehalt dieser Mängel und ersuche
um Behebung bis [Datum].

[Variante B – nur nach Beratung; die Leistung dann nicht in Gebrauch nehmen, siehe Kapitel 12] Wegen der wesentlichen Mängel [kurz bezeichnen], die eine bestimmungsgemäße Nutzung erheblich beeinträchtigen, verweigere ich die Übernahme. Bitte teilen Sie mir einen neuen Termin
nach Behebung der Mängel mit.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Beilage: Übernahmeprotokoll vom [Datum]

Musterbrief 7: Mitteilung eines Terminverzugs

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Terminverzug [Gewerk]

Sehr geehrte Damen und Herren,

laut Vertrag/Bauzeitenplan hätten Ihre Arbeiten [Leistung] bis [Datum] fertiggestellt sein sollen. Am [Datum] waren die Arbeiten noch nicht abgeschlossen; derzeit ist [Stand].

Dadurch können die nachfolgenden Arbeiten [Gewerk] nicht wie geplant beginnen. Ich ersuche Sie,
mir bis [Datum] schriftlich mitzuteilen, bis wann Sie die Arbeiten fertigstellen.

Ansprüche aus dem Verzug, insbesondere eine vereinbarte Pönale (Vertragsstrafe) und – soweit vertraglich zulässig – darüber hinausgehender Schadenersatz, behalte ich mir vor. Sollten die Arbeiten nicht bis [angemessene Nachfrist] fertiggestellt sein, behalte ich mir den Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich der ausstehenden Leistungen vor (§ 918 ABGB).

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Fragenkatalog: an den Baumeister bzw. Generalunternehmer vor der Unterschrift

- ☐ Was genau ist im Preis enthalten – und was ausdrücklich nicht? (Erdarbeiten, Anschlüsse, Baustrom, Entsorgung, Malerarbeiten, Böden, Außenanlagen, Behördenwege)
- ☐ Ist der Preis ein Fixpreis? Bis wann? Wie wird danach angepasst?
- ☐ Welche Arbeiten führen Sie selbst aus, welche Subunternehmer?

- ☐ Wer ist mein Ansprechpartner auf der Baustelle, und wie erreiche ich ihn?
- ☐ Wie sieht der Zahlungsplan aus? Gibt es eine Absicherung für Anzahlungen?
- ☐ Welcher Haftrücklass bzw. welche Bankgarantie ist vorgesehen?
- ☐ Gilt die ÖNORM B 2110? Welche Vertragsbestimmungen gelten sonst?
- ☐ Welche Fertigstellungstermine sind verbindlich, gibt es eine Vertragsstrafe?
- ☐ Wie werden Änderungswünsche abgewickelt und verrechnet?
- ☐ Welche Unterlagen übergeben Sie bei der Übernahme (Pläne, Befunde, Anleitungen)?
- ☐ Können Sie drei Referenzen mit Kontaktdaten nennen?
- ☐ Welche Versicherungen haben Sie (Betriebshaftpflicht)?

Fragenkatalog: an die Bank

- ☐ Wie hoch sind Sollzinssatz, Effektivzinssatz und Gesamtbetrag laut ESIS-Merkblatt?
- ☐ Wie lange ist der Zinssatz fix, und wie wird er danach berechnet?
- ☐ Welche Gebühren fallen an (Bearbeitung, Schätzung, Konto, Bereitstellung)?
- ☐ Welche Versicherungen verlangen Sie – darf ich sie extern abschließen?
- ☐ Sind Sondertilgungen möglich, und was kostet eine vorzeitige Rückzahlung?
- ☐ Wie werden die Mittel in der Bauzeit ausbezahlt, und welche Belege brauchen Sie?
- ☐ Wie wird eine Wohnbauförderung berücksichtigt (Rang im Grundbuch)?
- ☐ Wie lange ist das Angebot gültig?

Die 20 häufigsten Fehler beim Hausbau

1. Budget nur mit dem Hauspreis statt mit den Gesamtkosten erstellt 2. Keine oder zu geringe Reserve eingeplant 3. Grundstück ohne Prüfung von Bebauungsbestimmungen und Boden gekauft 4. Kaufanbot ohne Bedingungen unterschrieben 5. Kaufpreis nicht über Treuhand bezahlt 6. Förderung zu spät beantragt oder Bedingungen nicht eingehalten 7. Kredit nur nach dem Werbezinssatz ausgewählt 8. Grundriss ohne Möblierung und ohne Stauraum geplant 9. Elektroplanung erst auf der Baustelle gemacht 10. Leerrohre vergessen 11. Angebote mit unterschiedlichem Leistungsumfang verglichen 12. Keine Bau- und Leistungsbeschreibung als Vertragsbestandteil 13. Große Vorauszahlungen ohne Absicherung geleistet 14. Änderungen mündlich auf der Baustelle beauftragt 15. Regieberichte nicht oder zu spät geprüft 16. Mit dem Bau vor Rechtskraft der Bewilligung begonnen 17. Verdeckte Bauteile nicht kontrolliert und nicht fotografiert 18. Bodenbelag auf zu feuchtem Estrich verlegt 19. Keine förmliche Übernahme mit Protokoll durchgeführt 20. Gewährleistungsfristen verpasst und Haftrücklass zu früh freigegeben